

1501387-61.2019.8.26.0405

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autora:

Justiça Pública

Sentenciada:

Beatriz Cotrim Cabral

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

Beatriz Cotrim Cabral, qualificado nos autos, foi condenada à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 18h00min

Processo Digital 1501387-61.2019.8.26.0405 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501387-61.2019.8.26.0405

Controle: 2019/001104

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autora:

Justiça Pública

Sentenciada:

Beatriz Cotrim Cabral

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

Beatriz Cotrim Cabral, qualificado nos autos, foi condenada à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados na base, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo, entretanto, substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à Comunidade, por igual período.

A Denúncia foi recebida em 6 de setembro de 2019 (fls. 141)

A sentença condenatória foi publicada aos 24 de março de 2022 (fls. 302).

O trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 1º de abril de 2022 (fls. 310).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ante a regulação contida no art. 109, inciso V, c.c. o artigo 115, ambos do Código Penal, observado que do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória houve o transcurso de prazo superior a dois anos e, também, verificado o trânsito em julgado para a acusação, operou-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva intercorrente do Estado. Nesse sentido:

"HC 130014 / SP - HABEAS CORPUS 2009/0035934-4 - Relator(a) Ministro OG FERNANDES - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento 21/05/2009 - Data da Publicação/Fonte DJe 08/06/2009 - Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 117, INCISO V, DO CP. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERRUÇÃO QUE OCORRE SOMENTE QUANDO O APENADO COMPARECE À INSTITUIÇÃO DESIGNADA PARA CUMPRIMENTO. PACIENTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO DELITUOSO. PRAZO PRESCRICIONAL ATINGIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA. 1. A teor do inciso V do art. 117 do Código Penal, somente o efetivo início de cumprimento da pena pode interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executória estatal. 2. Na pena restritiva de direitos - no caso, prestação de serviços à comunidade -, o termo a quo se dá com o efetivo comparecimento do sentenciado ao local destinado à execução. 3. Paciente menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, tendo transcorrido prazo superior a 2 (dois) anos entre o trânsito em julgado, para a acusação, da sentença condenatória e a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, vindo a ocorrer a extinção da punibilidade do paciente pelo advento da prescrição da punição executória estatal (arts. 109, inciso V, c/c o art. 115, ambos do CP). 4. Ordem concedida".

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE de BEATRIZ COTRIM CABRAL, qualificada nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, c.c. o artigo 115, artigo 110, § 1º, todos do Código Penal e artigo 61, do Código de Processo Penal.

Prejudicada, assim, a apelação de fls. 305/306, posto que a prescrição in casu só poderia ser reconhecida após o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais.

P. I. C..

Osasco, 18 de abril de 2022.